

Anexo al Contrato Mercantil de Agente Exclusivo. Normativa Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Compliance

Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal del Agente

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos o RGPD), así como del resto de normativa aplicable a tales efectos, la persona abajo firmante declara quedar informada de manera expresa, precisa e inequívoca, de que sus datos (incluida su imagen) serán incorporados a ficheros titularidad de Nationale-Nederlanden Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. y Nationale Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.E (En lo sucesivo, las Compañías), de acuerdo con la información sobre protección de datos que se muestra a continuación:

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable	1. Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. 2. Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.
Finalidad	Posibilitar la celebración, gestión y mantenimiento/cancelación del contrato mercantil entre usted y las Compañías.
Legitimación	Ejecución de un contrato y/o consentimiento del agente.
Destinatarios	Sus datos pueden ser comunicados a otras sociedades del Grupo NN (NN Group N.V.), a entidades prestadoras de formación y a terceras entidades con las que el responsable del tratamiento mantenga acuerdos de colaboración o de distribución de productos. Todo ello con las finalidades indicadas en el apartado de Información Adicional.
Derechos	Usted podrá consultar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, detallados en la información adicional de protección de datos.
Información adicional	Usted podrá consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos a través del Portal Comercial [Riesgos Operacionales]

El abajo firmante declara conocer y aceptar lo anteriormente expuesto y en su virtud consiente expresamente la recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de las Compañías para los fines descritos, tanto en la tabla de información básica sobre protección de datos, como en la tabla de información adicional que puede consultar en el Portal Comercial [[Riesgos Operacionales](#)].

El Agente en Calidad de Encargado del Tratamiento

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203 del RDL 3/2020, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privado los agentes de seguros exclusivos son considerados, en materia de protección de datos, ENCARGADOS DE TRATAMIENTO.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos (en adelante, RGPD), usted, como AGENTE de Seguros Exclusivo y en su calidad de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO declara quedar informado por parte del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (de ahora en adelante, Nationale-Nederlanden Vida y Nationale-Nederlanden Generales, o las Compañías) de manera expresa, precisa e inequívoca de las siguientes

Estipulaciones:

1. Obligaciones Generales del Agente como encargado del tratamiento:

- 1.1 Limitarse a realizar las actuaciones que resulten necesarias para prestar el servicio objeto del Contrato de Agencia existente entre usted y las Compañías sin que sea posible utilizar los datos con una finalidad distinta ni utilizarlos con fines propios.
- 1.2 Tratar los datos personales ajustándose a las instrucciones que, en cada momento, le indiquen las Compañías, así como a lo dispuesto en la normativa que le resulte aplicable en materia de protección de datos personales.
- 1.3 Garantizar que tanto usted como las personas a su cargo tendrán la formación necesaria en materia de protección de datos personales.
 - I En caso de ser obligatorio el AGENTE deberá tener actualizado un registro de todas las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de las Compañías. Dicho registro deberá contener todos los datos exigidos por la normativa. En cualquier caso, la obligatoriedad de llevanza de tal Registro, será comunicada por las Compañías al AGENTE si así lo considera específicamente la autoridad de control competente.
 - II Guardar estricta confidencialidad sobre todos los datos, información y materiales que le sean proporcionados u obtenidos a través de las Compañías, así como no hacer copias de los datos personales a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio ni divulgarlos, transferirlos, o de cualquier otra forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a terceras personas (salvo que se cuente con autorización expresa de las Compañías). Asimismo, el AGENTE, garantizará que los profesionales a su cargo que estén autorizados para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes en los mismos términos previstos en el presente apartado.
 - III Poner a disposición de las Compañías toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen las Compañías o un tercero en nombre y por cuenta de éstas.
- 1.4 Dar apoyo a las Compañías en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos (cuando proceda), así como en la realización de consultas previas a la Autoridad de Protección de Datos (cuando proceda).

2. Obligaciones del Agente en su calidad de subencargado del tratamiento:

El AGENTE, en aquellos supuestos en los que se produzca una cesión de red comercial y/o acuerdo de distribución, será considerado como sub-encargado del tratamiento frente a la entidad responsable.

En este sentido, en los casos en los que el AGENTE quede afectado por alguno de los acuerdos mencionados anteriormente, **se compromete a cumplir estrictamente con cada una de las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal dispuestas en el presente Contrato de Agencia y en especial en este Anexo**, siendo responsable ante cualquier incumplimiento de las mismas.

3. Subcontratación:

El AGENTE no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del Contrato de Agencia que comporten el tratamiento de datos personales, salvo autorización expresa por parte de las Compañías.

4. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos:

El AGENTE deberá notificar a las Compañías tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 24 horas a través del correo electrónico creado a tales efectos (alertas.seguridad@nnespana.es), con copia al DPO (dpo@nnespana.es), cualquier incidencia que pueda afectar a los datos personales a su cargo, incluyendo toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

5. Derecho de Información:

El AGENTE se compromete a facilitar a los clientes/potenciales clientes, en su calidad de INTERESADOS, toda la información relativa a la protección de datos de carácter personal, en el momento en que se vayan a recabar sus datos.

Asimismo, corresponde al AGENTE, solicitar expresamente a los clientes y/o potenciales clientes a que respondan por sí mismos si desean recibir comunicaciones comerciales y/o publicidad de Nationale-Nederlanden o cualquier otra entidad en la que se haya realizado una cesión de red comercial o acuerdo comercial, contestando SÍ o NO a la cláusula de Comunicaciones Comerciales. A este respecto, el AGENTE no podrá en ningún caso, remitir información comercial de ningún tipo a clientes y/o potenciales clientes, salvo autorización expresa por parte de las Compañías.

6. Obligación de devolución de los datos :

Una vez resuelta la relación contractual, el AGENTE se compromete a destruir aquella información que contenga datos de carácter personal que le haya sido transmitida por las Compañías con motivo de la prestación del servicio.

7. Derechos de los interesados :

El AGENTE asistirá a las Compañías en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados previstos en la normativa arts. 15 a 22 del Reglamento (derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas).

En este sentido, el AGENTE, en caso de que le fuera remitida la solicitud de alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, deberá dar traslado de tal solicitud de forma inmediata a las Compañías dentro del plazo máximo de 2 días naturales (a contar desde su recepción), enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: proteccion.datos@nnespana.es, con copia al DPO (dpo@nnespana.es) e indicando en el Asunto "Derecho ARCO+ recibido por Agente".

8. Seguridad de los datos personales :

El AGENTE se hace responsable de implantar las medidas de seguridad especificadas en el documento Política y Normas de Seguridad del Usuario Final DE RED COMERCIAL a las que puede acceder a través del Portal Comercial:

https://portalcomercial.nne.es/conoce_negocio/Paginas/politicas-y-normas-internas.aspx

En cualquier caso, el AGENTE deberá implementar las medidas de seguridad y mecanismos establecidos en el artículo 32 del RGPD. En concreto deberá:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y la capacidad de adaptación a posibles imprevistos a los que puedan tener que hacer frente los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

9. Responsabilidad :

En aquellos supuestos en los que el AGENTE infrinja lo establecido en el RGPD, o cualquier otra normativa aplicable en materia de protección de datos, al determinar los fines o medios del tratamiento, será considerado, también, Responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 28.10 del GDPR.

10. Entrada en vigor :

El presente Anexo entra en vigor en la fecha de su firma y estará vigente hasta la fecha de terminación del Contrato de Agencia con las Compañías.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y con voluntad de obligarse, el AGENTE firma el presente documento en el lugar y fecha indicados.

COMPLIANCE Y PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

1. CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)

El Agente confirma que ha accedido, leído y está de acuerdo con los principios, normas de conducta y políticas internas de obligado cumplimiento de las Compañías, que se encuentran publicadas en el Portal Comercial, disponible en el siguiente enlace:

https://portalcomercial.nne.es/conoce_negocio/Paginas/politicas-y-normas-internas.aspx

El ejercicio de la actividad de mediación para NN se registrará por las mismas y la conducta del Agente será en todo momento leal, diligente y colaboradora con el objeto de prevenir, detectar y evitar el fraude a las Compañías y a terceros.

El Agente declara que cumple y se compromete a cumplir toda la normativa en materia de ordenación y demás legislación aplicable específicamente al sector asegurador y a la mediación de seguros privados. En particular, se compromete a actuar siempre en el interés del cliente observando todas las obligaciones de información precontractual y prevención de conflictos de intereses que sean preceptivas.

En el desarrollo de su relación con las Compañías y la ejecución del presente contrato, el Agente cumplirá con la normativa aplicable en materia de defensa de la libre competencia, prevención de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo, protección de datos, publicidad, y anticorrupción (en cumplimiento de las políticas internas del Grupo, los mediadores de NN deben abstenerse de prácticas de corrupción, soborno, negocio no ético, contribuciones políticas, regalos, propinas y gratificaciones en relación con empleados de empresas privadas y públicas así como funcionarios con el fin de inducir a usar su influencia o posición para procurar una ventaja inapropiada para la Compañía, o para sí mismo).

Asimismo, el mediador se compromete a prestar en todo momento la asistencia y colaboración necesarias para asegurar el cumplimiento con las normativas internacionales de prevención de la evasión fiscal e intercambio de información con trascendencia tributaria, entre ellas la normativa estadounidense "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standard). En particular, los mediadores se obligan a cumplir con las medidas de diligencia debida y a facilitar a las Compañías cualquier información relevante que pudiera constituir un indicio de que el cliente pudiera estar afectado por dichas normativas.

Además, el Agente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las normas que en materia de seguridad física y de prevención le sea facilitada en materia de coordinación de actividades empresariales.

El Agente se compromete a extender las obligaciones aquí descritas a los empleados, accionistas, socios, representantes autorizados, administradores, terceros subcontratados o cualquier otra persona vinculada al agente.

El Agente declara que hasta donde tiene información y conocimiento, en los tres años precedentes a la firma del presente contrato no se han producido incidentes o malas prácticas que pudieran calificarse como incumplimiento de esta cláusula.

El Agente se obliga a colaborar de forma leal con las Compañías para verificar el cumplimiento de lo aquí establecido. Si se determinara objetivamente que el agente o alguna de las personas a él vinculadas han incumplido las obligaciones de esta cláusula en el marco de este contrato o en el curso de la prestación de un servicio a un tercero, la Compañía tendrá el derecho de rescindir este contrato con carácter inmediato.

Las Compañías tienen el derecho y la obligación de actualizar las normas internas de cumplimiento para adaptarlas a los requisitos legales, necesidades de negocio y requisitos de seguridad que se puedan producir en el futuro, poniéndolas a disposición del Agente para su conocimiento.

2. SEGURIDAD

El Agente tiene la obligación de conocer y cumplir la directrices sobre seguridad de la información que las Compañías tengan en vigor.

El Agente conoce y acepta que toda la actividad realizada a través de medios tecnológicos propiedad de las Compañías podrá ser monitorizada y registrada con el único objetivo de proteger los activos de información de las Compañías y cumplir con la legislación vigente.

Los correos electrónicos y demás aplicaciones del dominio de las Compañías que son puestos a disposición de los Agentes podrán ser inspeccionados y monitorizados siguiendo un procedimiento específico establecido para tal fin y únicamente por las personas autorizadas para ello, siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen (entre otras, sin que sea una lista restrictiva, virus, actividades ilegales o delictivas).

Por otra parte, el Agente presta su consentimiento para la instalación en dispositivos de su propiedad de las aplicaciones y los sistemas de seguridad que resulten necesarios para la realización de sus tareas comerciales conforme a los procedimientos operativos y normas internas de seguridad de las Compañías.

En cumplimiento de la política de seguridad de las mismas esas aplicaciones y sistemas podrán ser monitorizados y auditados, lo que es informado al Agente y éste acepta.

Las Compañías podrán ejercer los derechos de revisión, monitorización y auditoría aquí descritos dentro del marco legal vigente en cada momento.

Se suscribe el presente Anexo como prueba de conformidad con lo estipulado en el mismo

El Agente o Agencia: FEDERICO EDUARDO FONTANALS

SERRA

N.I.F. / C.I.F.: 035118982Y

Oficina: V2 - V2N

Código Nº: 71032

En VALENCIA a 3 de marzo de 2026

El Agente o Agencia

En Alcobendas, a 3 de marzo de 2026

Las Compañías

FEDERICO EDUARDO FONTANALS SERRA



Ángel Abril

Director de Canal Agencial



Jesús Fuentes

Director Admón. Comercial